



PUTUSAN

Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johansyah Alias Cak Alias Opon Ak Alimuddin
2. Tempat lahir : Empang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/5 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lapangan, RT 001 RW 001, Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Johansyah Alias Cak Alias Opon Ak Alimuddin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ibnu Hiban, dkk, Advokat dan Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri beralamat di Jalan Garuda nomor 105 Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 359/Pen.Pid/2024/PN Sbw, tanggal 9 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANSYAH Als CAK Als OPON AK ALIMUDDIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JOHANSYAH Als CAK Als OPON AK ALIMUDDIN (Alm)**, dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (unit) sepeda motor suzuki smash warna hitam Nomor Rangka : MH8BE4DFA7J466643 , Nomor Mesin : E451ID467559 (milik korban) atas nama IRFAN ARSYAD;

Dikembalikan kepada saksi SUSANA Als. SANA Ak. M. TAHIR AMBUNG (ALM),

- 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R, warna Putih Nomor Rangka : MH1K04110DK043126 , Nomor Mesin : KC41E-1043205 (milik Tersangka) atas nama JOHANSYAH Als. CAK Als OPON Ak ALIMUDIN (Alm);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan IMEI 1 : 863114044698517, IMEI 2 : 863114044698509 (milik tersangka) atas nama JOHANSYAH Als. CAK Als OPON Ak ALIMUDIN (Alm);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sbw



- 1 (satu) buah parang , dengan ukuran panjang keseluruhan 58 cm, panjang Besi 41.5 cm . lebar gagang 13 cm terbuat dari piva maluk warna hitam (milik tersangka) atas nama JOHANSYAH Als. CAK Als OPON Ak ALIMUDIN (Alm);
- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 48 cm, panjang Besi 34.5 cm . lebar gagang 13,5 cm terbuat dari piva maluk warna hitam (milik korban) atas nama IRFAN ARSYAD;
- 1 (satu) pasang sepatu boot (sepatu eka) warna hitam milik korban atas nama IRFAN ARSYAD;
- 1 (satu) buah helm yamaha Nmax warna hitam milik korban atas nama IRFAN ARSYAD;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam totol putih milik korban atas nama IRFAN ARSYAD;
- 1 (satu) buah celana putih milik korban atas nama IRFAN ARSYAD;
- 1 (satu) buah celana abu-abu totol putih milik tersangka atas nama JOHANSYAH Als. CAK Als OPON Ak ALIMUDIN (Alm);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **JOHANSYAH Als CAK Als OPON AK ALIMUDDIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 16 Juni tahun 2024 sekitar jam 13.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di lokasi padak/Orong Unter Samuling yang terletak Dusun Abadi Desa Gapi Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa yang saat itu duduk beristirahat di pinggir jalan tani yang terletak di Padak/Unter Samuling Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa bertemu dengan korban Irfan Arsyad yang saat itu mengendarai sepeda motor suzuki smash warna hitam milik korban Irfan Arsyad. Karena Terdakwa teringat korban Irfan Arsyad dengan istri terdakwa berselingkuh dengan cara korban Irfan Arsyad mengirimkan pesan singkat/sms melalui handphone kepada istri terdakwa yang berbunyi "*kamu tau ga sich saat aku rindu aku hanya diam dan meneteskan air mata betapa berharganya dirimu buat aku jangan pernah berubah ya, tetaplah saat aku mengenalmu*". Lalu timbul niat jahat terdakwa untuk membunuh korban Irfan Arsyad. Terdakwa langsung menuju ke arah samping korban Irfan Arsyad sambil mengeluarkan parang dengan ciri-ciri panjang besi 41,5 cm lebar gagang 13 cm terbuat piva malu warna hitam yang disimpan di pinggang sebelah kiri. Terdakwa langsung menebaskan parang yang dipegangnya ke arah leher korban Irfan Arsyad sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher sebelah kiri korban Irfan Arsyad yang mana saat itu posisi korban Irfan Arsyad sedang duduk di atas sepeda kotornya dan setelah terdakwa menebas korban Irfan Arsyad tersebut, korban Irfan Arsyad langsung melepas sepeda motornya lalu berlari. Terdakwa lalu mengejar korban Irfan Arsyad dengan posisi parang masih dipegang di tangannya. Setelah korban Irfan Arsyad berlari sekitar belasan meter pada sat itu korban Irfan Arsyad sempat mengeluarkan parangnya dan pada saat korban Irfan Arsyad mengeluarkan parangnya, korban Irfan Arsyad terjatuh dan parang yang dipegang oleh korban Irfan Arsyad juga ikut terjatuh. Kemudian setelah melihat korban Irfan Arsyad terjatuh dalam posisi telungkup terdakwa langsung menebas korban Irfan Arsyad mengenai leher sebelah kiri korban Irfan Arsyad. Kemudian terdakwa menebas korban Irfan Arsyad secara membabi buta yang mengenai tangan kanan hingga pergelangan tangan kanan putus karena pada saat itu korban Irfan Arsyad hendak menangkis menggunakan tangan kanannya. Lalu terdakwa menarik tangan kanan korban Irfan Arsyad sehingga korban Irfan Arsyad menghadap keatas. Selanjutnya terdakwa kembali menebas menggunakan parangnya ke arah korban Irfan Arsyad dan korban Irfan Arsyad sempat menangkis kembali sehingga jari tangan kiri korban Irfan Arsyad terluka. Kemudian terdakwa menebas pundak korban Irfan Arsyad secara membabi buta sehingga mengenai pundak sebelah kanan dan sebelah kiri korban Irfan Arsyad. Setelah melihat korban Irfan Arsyad sudah tidak berdaya lagi, terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menebaskan parangnya ke arah leher korban Irfan Arsyad sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa melihat korban Irfan Arsyad dan memastikan korban Irfan Arsyad sudah meninggal dunia. Kemudian terdakwa berjalan menuju ke arah jalan tani menuju ke sepeda motor Honda CB 150 R milik terdakwa yang terdakwa parkir di pinggir jalan tempat terdakwa dan korban Irfan Arsyad bertemu;

• Selanjutnya korban Irfan Arsyad meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Empang Unit I Nomor : 400.7.22.1/236/VI/2024 tanggal 17 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ulil Amri Ramadani dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasien ditemukan sudah meninggal dunia dengan posisi miring kanan koma memakai jaket dan helm serta memakai Sepatu boot warna hitam titik;
2. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada leher dengan ukuran dua puluh kali enam kali lima centimeter titik;
3. Kerongkongan putus titik;
4. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada Pundak kanan dengan ukuran sepuluh kali lima kali tiga centimeter titik;
5. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada Pundak kiri dengan ukuran delapan kali tiga kali dua centimeter titik;
6. Terdapat luka lecet pada Pundak kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter titik;
7. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada lengan kanan bagian belakang dengan ukuran tiga kali satu kali dua centimeter titik;
8. Pergelangan tangan kanan putus titik;
9. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran tujuh kali tiga kali tiga titik;
10. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada ibu jari tangan kiri hampir putus titik;
11. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada punggung tangan kiri hampir putus dengan ukuran sepuluh kali tiga kali tiga titik;
12. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran enam kali tiga kali dua titik;
13. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada pergelangan jari manis dengan ukuran enam kali dua kali dua titik;

KESIMPULAN :



1. Korban Irfan Arsyad mengalami luka pada leher akibat terkena benda tajam yang mengakibatkan pembuluh darah leher putus koma trachea putus serta system syaraf putus titik;
2. Korban Irfan Arsyad mengalami luka dengan pergelangan tangan kanan putus yang mengakibatkan putusnya pembuluh darah pada tangan kanan titik;
3. Korban Irfan Arsyad mengalami luka pada Pundak kiri dan kanan akibat terkena benda tajam titik;
4. Korban Irfan Arsyad mengalami luka pada tangan kiri akibat terkena benda tajam titik;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa **JOHANSYAH Als CAK Als OPON AK ALIMUDDIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 16 Juni tahun 2024 sekitar jam 13.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di lahan kosong yang terletak Dusun Abadi Desa Gapi Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **senjaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa yang saat itu duduk beristirahat di pinggir jalan tani yang terletak di Padak/Unter Samuling Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa bertemu dengan korban Irfan Arsyad yang saat itu mengendarai sepeda motor suzuki smash warna hitam milik korban Irfan Arsyad. Karena Terdakwa teringat korban Irfan Arsyad dengan istri terdakwa berselingkuh dengan cara korban Irfan Arsyad mengirimkan pesan singkat/sms melalui handphone kepada istri terdakwa yang berbunyi "*kamu tau ga sich saat aku rindu aku hanya diam dan meneteskan air mata betapa berharganya dirimu buat aku jangan pernah berubah ya, tetaplah saat aku mengenalmu*". Lalu timbul niat jahat terdakwa untuk membunuh korban Irfan Arsyad. Terdakwa langsung menuju ke arah samping korban Irfan Arsyad sambil mengeluarkan parang dengan ciri-ciri panjang besi 41,5 cm lebar gagang 13 cm terbuat piva malu warna hitam yang disimpan di pinggang sebelah kiri. Terdakwa langsung menebaskan parang yang dipegangnya ke

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah leher korban Irfan Arsyad sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher sebelah kiri korban Irfan Arsyad yang mana saat itu posisi korban Irfan Arsyad sedang duduk di atas sepeda kotornya dan setelah terdakwa menebas korban Irfan Arsyad tersebut, korban Irfan Arsyad langsung melepas sepeda motornya lalu berlari. Terdakwa lalu mengejar korban Irfan Arsyad dengan posisi parang masih dipegang di tangannya. Setelah korban Irfan Arsyad berlari sekitar belasan meter pada saat itu korban Irfan Arsyad sempat mengeluarkan parangnya dan pada saat korban Irfan Arsyad mengeluarkan parangnya, korban Irfan Arsyad terjatuh dan parang yang dipegang oleh korban Irfan Arsyad juga ikut terjatuh. Kemudian setelah melihat korban Irfan Arsyad terjatuh dalam posisi telungkup terdakwa langsung menebas korban Irfan Arsyad mengenai leher sebelah kiri korban Irfan Arsyad. Kemudian terdakwa menebas korban Irfan Arsyad secara membabi buta yang mengenai tangan kanan hingga pergelangan tangan kanan putus karena pada saat itu korban Irfan Arsyad hendak menangkis menggunakan tangan kanannya. Lalu terdakwa menarik tangan kanan korban Irfan Arsyad sehingga korban Irfan Arsyad menghadap keatas. Selanjutnya terdakwa kembali menebas menggunakan parangnya ke arah korban Irfan Arsyad dan korban Irfan Arsyad sempat menangkis kembali sehingga jari tangan kiri korban Irfan Arsyad terluka. Kemudian terdakwa menebas pundak korban Irfan Arsyad secara membabi buta sehingga mengenai pundak sebelah kanan dan sebelah kiri korban Irfan Arsyad. Setelah melihat korban Irfan Arsyad sudah tidak berdaya lagi, terdakwa menebaskan parangnya ke arah leher korban Irfan Arsyad sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa melihat korban Irfan Arsyad dan memastikan korban Irfan Arsyad sudah meninggal dunia. Kemudian terdakwa berjalan menuju ke arah jalan tani menuju ke sepeda motor Honda CB 150 R milik terdakwa yang terdakwa parkir di pinggir jalan tempat terdakwa dan korban Irfan Arsyad bertemu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Irfan Arsyad menderita luka-luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Empang Unit I Nomor : 400.7.22.1/236/VI/2024 tanggal 17 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ulil Amri Ramadani dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasien ditemukan sudah meninggal dunia dengan posisi miring kanan koma memakai jaket dan helm serta memakai Sepatu boot warna hitam titik;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada leher dengan ukuran dua puluh kali enam kali lima centimeter titik;
3. Kerongkongan putus titik;
4. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada Pundak kanan dengan ukuran sepuluh kali lima kali tiga centimeter titik;
5. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada Pundak kiri dengan ukuran delapan kali tiga kali dua centimeter titik;
6. Terdapat luka lecet pada Pundak kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter titik;
7. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada lengan kanan bagian belakang dengan ukuran tiga kali satu kali dua centimeter titik;
8. Pergelangan tangan kanan putus titik;
9. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran tujuh kali tiga kali tiga titik;
10. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada ibu jari tangan kiri hampir putus titik;
11. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada punggung tangan kiri hampir putus dengan ukuran sepuluh kali tiga kali tiga titik;
12. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran enam kali tiga kali dua titik;
13. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada pergelangan jari manis dengan ukuran enam kali dua kali dua titik;

KESIMPULAN :

1. Korban Irfan Arsyad mengalami luka pada leher akibat terkena benda tajam yang mengakibatkan pembuluh darah leher putus koma trachea putus serta system syaraf putus titik;
 2. Korban Irfan Arsyad mengalami luka dengan pergelangan tangan kanan putus yang mengakibatkan putusnya pembuluh darah pada tangan kanan titik;
 3. Korban Irfan Arsyad mengalami luka pada Pundak kiri dan kanan akibat terkena benda tajam titik;
 4. Korban Irfan Arsyad mengalami luka pada tangan kiri akibat terkena benda tajam titik;
- Akibat luka-lukanya akhirnya korban Irfan Arsyad meninggal dunia sebagaimana dicantumkan dalam surat keterangan kematian Nomor:400.11.3.3/043/EB/IX/2024 yang ditandatangani H.Haksan selaku Kepala Desa Empang tanggal 09 September 2024;



Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susana Alias Sana Ak M. Tahir Ambung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah penganiayaan dan pembunuhan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 18.00 Wita bertempat di lahan kosong Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya Suami saksi Irfan berangkat ke lahan pagi hari sekitar pukul 07.30 Wita, dan biasanya siang hari ada pulang istirahat, dan hari kejadian Korban Irfan tidak ada pulang istirahat siang;
- Bahwa korban tidak ada pulang istirahat siang Saksi coba menghubungi Korban melalui telpon HP, tetapi HP tidak dibawa Korban dan HP korban ada dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya ditelpon Kamsun Alias Dat yang mengatakan telah mendengar informasi dari Jais bahwa sepeda motor Suami saksi bernama Irfan Arsyad ditemukan dijalan Usaha Tani dalam keadaan terjatuh sedangkan Irfan tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa waktu Kamsun menginformasikan kepada saksi bahwa sepeda motor Korban tergeletak dijalan, saksi sempat meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari keberadaan Korban dan Terdakwa pergi mencari Korban bersama dengan Anak saksi bernama Aby;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada Kamsun untuk mencari keberadaan suami saksi, kemudian saksi menghubungi semua keluarga untuk pergi mencari korban dan Anak saksi bernama Aby pergi kelokasi lahan/kebun milik saksi untuk mencari bapaknya bersama dengan teman-temannya Yayan dan Dedet;
- Bahwa saksi mendapat informasi sekitar pukul 14.30 Wita bahwa Korban sudah ditemukan tetapi dalam keadaan terluka parah dan dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sempat melihat luka-luka korban, luka robek pada leher, telapak tangan kanan dan kiri terputus, punggung sebelah kiri robek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Korban dianiaya dan dibunuh oleh Terdakwa. Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan korban ada masalah. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar bahwa Korban dan Terdakwa pernah cekcok;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah meminta maaf atau berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Aby Julpandi Alias Abi Ak Irfan Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah penganiayaan dan pembunuhan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 18.00 Wita bertempat di lahan kosong Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ibu ditelpon dan diberitahu oleh Kamsun yang mendengar informasi dari Jais bahwa sepeda motor Bapak saksi bernama Irfan Arsyad ditemukan dijalan Usaha Tani dalam keadaan terjatuh sedangkan bapak tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa setelah ada informasi tersebut saksi disuruh Ibu untuk pergi meminta tolong kepada Terdakwa dan tetangga untuk pergi mencari Bapak/korban ke lokasi lahan/kebun;
- Bahwa saksi pergi mencari Bapak bersama dengan Terdakwa Johansyah, teman saksi bernama Dedet, Aldut, Duta dan Yayan;
- Bahwa bapak saksi ditemukan pukul 14.30 Wita dalam keadaan terluka parah dan sudah meninggal;
- Bahwa saksi sempat melihat luka-luka Bapak, ada luka robek pada leher, telapak tangan kanan dan tangan kiri putus, dan ada luka robek dipunggung;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Paman, karena Terdakwa dengan Ibu adalah sepupu dua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Kardiansyah Alias Karlos Ak Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah penganiayaan dan pembunuhan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 18.00 Wita bertempat di lahan kosong Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan dan pembunuhan tersebut, saksi mengetahui Korban meninggal besok harinya, yang saksi ketahui adalah bahwa saksi melihat Terdakwa berada dibawah pohon sebelum kejadian. Terdakwa hanya berdiri dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan selanjutnya oleh Terdakwa. Saksi melihat Terdakwa Johansyah berdiri dibawah pohon pukul 12.30 Wita;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pencarian Korban karena saksi belum tahu kejadian, Saksi mengetahui kejadian besok harinya setelah Bapak saksi bernama Saparuddin dipanggil Polisi untuk dimintai keterangan di Polsek;
- Bahwa tidak mendengar kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Korban Irfan disekitar tempat berdiri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat parang atau sarung parang dipinggang Terdakwa pada waktu Terdakwa berdiri dibawah pohon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Syafruddin Alias Ca, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah penganiayaan dan pembunuhan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 13.30 Wita bertempat di lokasi Padak/Orong Unter Samuling, lahan kosong Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat ada sepeda motor yang tergeletak ditengah jalan dan tidak begitu lama ada Terdakwa Johansyah mengejar Korban Irfan dengan menggunakan parang. Terdakwa mengejar Korban dengan parang dalam keadaan diangkat dan terhunus. Saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa mengayunkan parangnya;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat apakah Korban Irfan dalam keadaan terluka atau tidak;
- Bahwa saksi tidak melihat Korban melakukan perlawanan. Saksi tidak melihat korban membawa parang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berani meleraikan karena takut dan langsung pulang;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal sore hari, dengar percakapan orang - orang;
- Bahwa ada orang lain yang melihat perkelahian tersebut tetapi pada waktu kejar-kejaran yaitu Syarafuddin dan A. kadir;
- Bahwa Syarafuddin dan A. kadir juga tidak melihat kejadian penebasan karena takut dan langsung pulang mengikuti saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. A. Kadir Alias Deri Ak A. Kari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah penganiayaan dan pembunuhan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 13.30 Wita bertempat di lokasi Padak/Orong Unter Samuling, lahan kosong Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat ada sepeda motor yang tergeletak ditengah jalan dan tidak begitu lama ada Terdakwa Johansyah mengejar Korban Irfan dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat apakah Korban Irfan dalam keadaan terluka atau tidak. Terdakwa mengejar Korban dengan parang dalam keadaan diangkat dan terhunus. Saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa mengayunkan parangnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Korban melakukan perlawanan, hanya terus lari karena dikejar oleh Terdakwa dengan parang. Saksi tidak melihat korban ada membawa parang;
- Bahwa saksi tidak berani meleraikan karena takut dan saksi bersama Sarafuddin alias Ca dan A. kadir langsung pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal sore hari dari percakapan orang – orang dikampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. Kusnadi Alias Mabes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah menemukan HP;



- Bahwa saksi menemukan HP tersebut pada bulan April 2024 pukul 16.00 Wita bertempat di tanah kosong samping panggung lapangan sepak bola Desa Empang bawah Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi sempat melihat isi pesan masuk yang mengatakan **"kamu tahu nggak sich saat aku rindu, aku hanya meneteskan air mata, betapa harganya dirimu buat aku jangan berubah yah, tetaplah seperti saat aku mengenalmu"**;
- Bahwa yang mengirim pesan tertulis nama K PAN. Saksi tidak mengetahui siapakah K PAN tersebut;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pemilik HP, setelah membaca isi HP baru saksi mengetahui HP milik Wen (Istri Terdakwa Johansyah);
- Bahwa kebetulan ada lewat Wen ditempat kerja sehingga HP tersebut diberikan oleh Jamaluddin kepada Saudari Wen;
- Bahwa saksi menyimpan pesan yang ada di HP Wen karena penasaran siapa pemilik pesan tersebut dengan cara memphoto pesan tersebut;
- Bahwa saksi sempat memberitahukan dan memperlihatkan photo pesan tersebut dan menanyakan mengenai pesan tersebut kepada Terdakwa Johansyah. Terdakwa terlihat biasa-biasa saja dan tertawa sambil menggelengkan kepala;
- Bahwa tujuan saksi memperlihatkan pesan tersebut untuk mengetahui siapakah pengirim pesan;
- Bahwa saksi waktu itu ikut mencari Korban dan saksi mengetahui Korban meninggal sore harinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

7. Jamaluddin Alias Ciko Ak Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah ditemukan HP;
- Bahwa teman bernama Kusnadi menemukan HP tersebut pada waktu mau kencing dilapangan yaitu bulan April 2024 pukul 16.00 Wita bertempat di tanah kosong samping panggung lapangan sepak bola Desa Empang bawah Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi bersama dengan Kusnadi sempat melihat isi pesan masuk yang mengatakan **"kamu tahu nggak sich saat aku rindu, aku hanya meneteskan air mata, betapa harganya dirimu buat aku jangan berubah yah, tetaplah seperti saat aku mengenalmu"**;
- Bahwa yang mengirim pesan tertulis nama K PAN. Saksi dan Kusnadi tidak mengetahui siapakah K PAN tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Kusnadi tidak mengetahui pemilik HP, setelah membaca isi HP baru saya mengetahui bahwa HP tersebut milik Wen (Istri Terdakwa Johansyah);
- Bahwa karena kebetulan ada lewat Wen ditempat kerja saksi kemudian panggil dan memberikan HP tersebut kepada Saudari Wen;
- Bahwa Kusnadi menyimpan pesan yang ada di HP Wen karena penasaran siapa pemilik pesan tersebut dengan cara memphoto pesan;
- Bahwa Kusnadi sempat memberitahukan dan memperlihatkan photo pesan tersebut dengan cara mengirimkan melalui via WA dan sempat menanyakan kepada Terdakwa Johansyah mengenai pesan tersebut;
- Bahwa katanya Kusnadi Terdakwa Johansyah biasa-biasa saja dan tertawa sambil menggelengkan kepala;
- Bahwa saksi mengetahui Korban meninggal sore harinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa mengenai masalah penganiayaan dan pembunuhan;
- Bahwa kejadian penganiayaan dan pembunuhan yang terdakwa lakukan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 13. 30 Wita bertempat dilokasi Padak/Untir Samuling Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Korban, karena Korban Ipar dari saudara Sepupu;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan teman-teman yaitu Kusnadi, Jamaluddin dan Cipo di warung kopidan menceritakan masalah chat di HP Istri terdakwa yang pernah ditemukan dipinggir lapangan dan sempat membaca chat yang ada didalamnya;
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan kepada Istri terdakwa dan dijawab lran salah kirim;
- Bahwa terdakwa sempat bertemu dengan Korban didepan rumahnya pada waktu malam kejadian dan mengatakan "tolong jangan marahi istrimu mengenai chat yang salah kirim tersebut". Terdakwa tidak menanggapi apa-apa hanya diam saja;
- Bahwa terdakwa pernah mendengar gosip-gosip tetangga tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan menganggap tidak mungkin kejadian tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa waktu itu tidak sengaja bertemu dengan Korban, spontan terdakwa ingat pesan yang dikirim kepada Istri terdakwa kemudian terdakwa mencabut parang dan langsung menebas leher Korban;
- Bahwa terdakwa menebas leher Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ke bagian leher sebelah kiri, kemudian Korban lari, ketika Korban jatuh terdakwa menebas leher Korban beberapa kali hingga hampir putus;
- Bahwa korban sempat menangkis dengan menggunakan tangan kanan, dan tangan kiri;
- Bahwa korban berlumuran banyak darah dan dibaju terdakwa juga terdapat banyak darah korban;
- Bahwa terdakwa meninggalkan Korban setelah memastikan meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa sempat singgah di rumah orang Bima untuk membersihkan darah yang ada dipakaian dan parang terdakwa, terdakwa membuang baju terdakwa dan meminjam baju orang Bima tersebut;
- Bahwa ada datang Istri Korban untuk menyuruh terdakwa mencari Korban dan terdakwa ikut pergi mencari Korban di lokasi kejadian. Waktu pencarian tersebut yang menemukan jasad Korban adalah orang lain, dan waktu pencarian tersebut terdakwa hanya pura-pura ikut mencari;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan terdakwa meminta maaf kepada keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Weny Prysalia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah Chat WA dari Korban IRPAN;
- Bahwa saksi pernah di Chat WA oleh Korban sebelum kejadian pembunuhan;
- Bahwa awalnya pada waktu istri Korban sedang sakit dirumahnya, saksi pergi ke rumah Korban untuk menjaga Istrinya yang sedang Sakit. Pada waktu saksi sedang memasak didapur tiba-tiba ada datang Irpan dari belakang, dan saksi sempat kaget;
- Bahwa saksi di chat sekitar 3 (tiga) kali. Saksi sudah tidak ingat chat tersebut dan yang saksi ingat kata-kata **"kamu tahu aku rindu"**;
- Bahwa saksi tidak pernah ada hubungan special, hanya hubungan biasa sebagai keluarga;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ada rasa cinta, Saksi tidak mengetahui kalau Korban ada rasa dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah telpon Korban menanyakan mengenai chat tersebut dan dijawab salah kirim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal pembunuhan Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ada hubungan dengan Korban sebelum saksi menikah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Empang Unit I Nomor : 400.7.22.1/236/VI/2024 tanggal 17 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ulil Amri Ramadani dengan rincian sebagai berikut:
 - Pasien ditemukan sudah meninggal dunia dengan posisi miring kanan koma memakai jaket dan helm serta memakai Sepatu boot warna hitam titik
 - Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada leher dengan ukuran dua puluh kali enam kali lima centimeter titik;
 - Kerongkongan putus titik;
 - Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada Pundak kanan dengan ukuran sepuluh kali lima kali tiga centimeter titik;
 - Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada Pundak kiri dengan ukuran delapan kali tiga kali dua centimeter titik;
 - Terdapat luka lecet pada Pundak kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter titik;
 - Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada lengan kanan bagian belakang dengan ukuran tiga kali satu kali dua centimeter titik;
 - Pergelangan tangan kanan putus titik;
 - Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran tujuh kali tiga kali tiga titik;
 - Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada ibu jari tangan kiri hampir putus titik;
 - Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada punggung tangan kiri hampir putus dengan ukuran sepuluh kali tiga kali tiga titik;
 - Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran enam kali tiga kali dua titik;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada pergelangan jari manis dengan ukuran enam kali dua kali dua titik;

KESIMPULAN :

- Korban Irfan Arsyad mengalami luka pada leher akibat terkena benda tajam yang mengakibatkan pembuluh darah leher putus koma trachea putus serta system syaraf putus titik;
- Korban Irfan Arsyad mengalami luka dengan pergelangan tangan kanan putus yang mengakibatkan putusnya pembuluh darah pada tangan kanan titik;
- Korban Irfan Arsyad mengalami luka pada Pundak kiri dan kanan akibat terkena benda tajam titik;
- Korban Irfan Arsyad mengalami luka pada tangan kiri akibat terkena benda tajam titik;

Akibat luka-lukanya akhirnya korban Irfan Arsyad meninggal dunia sebagaimana dicantumkan dalam surat keterangan kematian Nomor:400.11.3.3/043/EB/IX/2024 yang ditandatangani H.Haksan selaku Kepala Desa Empang tanggal 09 September 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (unit) sepeda motor suzuki smash warna hitam Nomor Rangka : MH8BE4DFA7J466643 , Nomor Mesin : E451ID467559 (milik korban) atas nama IRFAN ARSYAD;
- 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R, warna Putih Nomor Rangka : MH1K04110DK043126 , Nomor Mesin : KC41E-1043205 (milik Tersangka) atas nama JOHANSYAH Als. CAK Als OPON Ak ALIMUDIN (Alm);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan IMEI 1 : 863114044698517, IMEI 2 : 863114044698509 (milik tersangka) atas nama JOHANSYAH Als. CAK Als OPON Ak ALIMUDIN (Alm);
- 1 (satu) buah parang , dengan ukuran panjang keseluruhan 58 cm, panjang Besi 41.5 cm . lebar gagang 13 cm terbuat dari piva maluk warna hitam (milik tersangka) atas nama JOHANSYAH Als. CAK Als OPON Ak ALIMUDIN (Alm);
- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 48 cm, panjang Besi 34.5 cm . lebar gagang 13,5 cm terbuat dari piva maluk warna hitam (milik korban) atas nama IRFAN ARSYAD;
- 1 (satu) pasang sepatu boot (sepatu eka) warna hitam milik korban atas nama IRFAN ARSYAD;



- 1 (satu) buah helm yamaha Nmax warna hitam milik korban atas nama IRFAN ARSYAD;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam totol putih milik korban atas nama IRFAN ARSYAD;
- 1 (satu) buah celana putih milik korban atas nama IRFAN ARSYAD;
- 1 (satu) buah celana abu-abu totol putih milik tersangka atas nama JOHANSYAH Als. CAK Als OPON Ak ALIMUDIN (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 13. 30 Wita bertempat dilokasi Padak/Untir Samuling Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar, terdakwa telah melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban Irfan Arsyad;
- Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan Kusnadi, Jamaluddin dan Cipo di warung kopidan menceritakan masalah chat di HP Istri terdakwa yang pernah ditemukan oleh Kusnadi dipinggir lapangan dan sempat membaca chat yang ada didalamnya. Kemudian terdakwa sempat menanyakan kepada Istri terdakwa dan dijawab Irpan salah kirim. Terdakwa sempat bertemu dengan korban Irfan Arsyad didepan rumahnya pada waktu malam kejadian dan mengatakan “tolong jangan marahi istrimu mengenai chat yang salah kirim tersebut”. Terdakwa tidak menanggapi apa-apa hanya diam saja;
- Bahwa terdakwa tidak sengaja bertemu dengan korban Irfan Arsyad, spontan terdakwa ingat pesan yang dikirim kepada Istri terdakwa kemudian terdakwa mencabut parang dan langsung menebas leher korban Irfan Arsyad. Terdakwa menebas leher korban Irfan Arsyad sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan bagian leher sebelah kiri, kemudian korban Irfan Arsyad lari, ketika korban Irfan Arsyad jatuh terdakwa menebas leher korban Irfan Arsyad beberapa kali hingga hampir putus;
- Bahwa korban Irfan Arsyad sempat menangkis dengan menggunakan tangan kanan, dan tangan kiri;
- Bahwa terdakwa meninggalkan korban Irfan Arsyad setelah memastikan meninggal dunia;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Empang Unit I Nomor : 400.7.22.1/236/VI/2024 tanggal 17 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ulil Amri Ramadani dengan rincian sebagai berikut:
 - Pasien ditemukan sudah meninggal dunia dengan posisi miring kanan koma memakai jaket dan helm serta memakai Sepatu boot warna hitam titik



- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada leher dengan ukuran dua puluh kali enam kali lima centimeter titik
- Kerongkongan putus titik
- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada Pundak kanan dengan ukuran sepuluh kali lima kali tiga centimeter titik
- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada Pundak kiri dengan ukuran delapan kali tiga kali dua centimeter titik
- Terdapat luka lecet pada Pundak kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter titik
- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada lengan kanan bagian belakang dengan ukuran tiga kali satu kali dua centimeter titik
- Pergelangan tangan kanan putus titik
- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran tujuh kali tiga kali tiga titik
- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada ibu jari tangan kiri hampir putus titik
- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada punggung tangan kiri hampir putus dengan ukuran sepuluh kali tiga kali tiga titik
- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran enam kali tiga kali dua titik
- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada pergelangan jari manis dengan ukuran enam kali dua kali dua titik

KESIMPULAN :

- Korban Irfan Arsyad mengalami luka pada leher akibat terkena benda tajam yang mengakibatkan pembuluh darah leher putus koma trachea putus serta system syaraf putus titik
- Korban Irfan Arsyad mengalami luka dengan pergelangan tangan kanan putus yang mengakibatkan putusnya pembuluh darah pada tangan kanan titik
- Korban Irfan Arsyad mengalami luka pada Pundak kiri dan kanan akibat terkena benda tajam titik
- Korban Irfan Arsyad mengalami luka pada tangan kiri akibat terkena benda tajam titik
- Akibat luka-lukanya akhirnya korban Irfan Arsyad meninggal dunia sebagaimana dicantumkan dalam surat keterangan kematian Nomor:400.11.3.3/043/EB/IX/2024 yang ditandatangani H.Haksan selaku Kepala Desa Empang tanggal 09 September 2024.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sbw



identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar yang bernama **Johansyah alias Cak Alias Opon Ak Alimuddin** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 13. 30 Wita bertempat dilokasi Padak/Untir Samuling Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar, terdakwa telah melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban Irfan Arsyad. Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan Kusnadi, Jamaluddin dan Cipo di warung kopidan menceritakan masalah chat di HP Istri terdakwa yang pernah ditemukan oleh Kusnadi dipinggir lapangan dan sempat membaca chat yang ada didalamnya. Kemudian terdakwa sempat menanyakan kepada Istri terdakwa dan dijawab Irpan salah kirim. Terdakwa sempat bertemu dengan korban Irfan Arsyad didepan rumahnya pada waktu malam kejadian dan mengatakan "tolong jangan marahi istrimu mengenai chat yang salah kirim tersebut". Terdakwa tidak menanggapi apa-apa hanya diam saja. Bahwa terdakwa tidak sengaja bertemu dengan korban Irfan Arsyad, spontan terdakwa ingat pesan yang dikirim kepada Istri terdakwa kemudian terdakwa mencabut parang dan langsung menebas leher korban Irfan Arsyad. Terdakwa menebas leher korban Irfan Arsyad sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan bagian leher sebelah kiri, kemudian korban Irfan Arsyad lari, ketika korban Irfan Arsyad jatuh terdakwa menebas leher korban Irfan Arsyad beberapa kali hingga hampir putus. Bahwa korban Irfan Arsyad sempat menangkis dengan menggunakan tangan kanan, dan tangan kiri. Bahwa terdakwa meninggalkan korban Irfan Arsyad setelah memastikan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Empang Unit I Nomor : 400.7.22.1/236/VI/2024 tanggal 17 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ulil Amri Ramadani dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sbw



- Pasien ditemukan sudah meninggal dunia dengan posisi miring kanan koma memakai jaket dan helm serta memakai Sepatu boot warna hitam titik
- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada leher dengan ukuran dua puluh kali enam kali lima centimeter titik
- Kerongkongan putus titik
- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada Pundak kanan dengan ukuran sepuluh kali lima kali tiga centimeter titik
- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada Pundak kiri dengan ukuran delapan kali tiga kali dua centimeter titik
- Terdapat luka lecet pada Pundak kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter titik
- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada lengan kanan bagian belakang dengan ukuran tiga kali satu kali dua centimeter titik
- Pergelangan tangan kanan putus titik
- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran tujuh kali tiga kali tiga titik
- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada ibu jari tangan kiri hampir putus titik
- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada punggung tangan kiri hampir putus dengan ukuran sepuluh kali tiga kali tiga titik
- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran enam kali tiga kali dua titik
- Terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada pergelangan jari manis dengan ukuran enam kali dua kali dua titik

KESIMPULAN :

- Korban Irfan Arsyad mengalami luka pada leher akibat terkena benda tajam yang mengakibatkan pembuluh darah leher putus koma trachea putus serta system syaraf putus titik
- Korban Irfan Arsyad mengalami luka dengan pergelangan tangan kanan putus yang mengakibatkan putusnya pembuluh darah pada tangan kanan titik
- Korban Irfan Arsyad mengalami luka pada Pundak kiri dan kanan akibat terkena benda tajam titik
- Korban Irfan Arsyad mengalami luka pada tangan kiri akibat terkena benda tajam titik

Akibat luka-lukanya akhirnya korban Irfan Arsyad meninggal dunia sebagaimana dicantumkan dalam surat keterangan kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:400.11.3.3/043/EB/IX/2024 yang ditandatangani H.Haksan selaku Kepala Desa Empang tanggal 09 September 2024.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menebas leher korban Irfan Arsyad. Terdakwa menebas leher korban Irfan Arsyad sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ke bagian leher sebelah kiri, kemudian korban Irfan Arsyad lari, ketika korban Irfan Arsyad jatuh terdakwa menebas leher korban Irfan Arsyad beberapa kali hingga hampir putus. Bahwa korban Irfan Arsyad sempat menangkis dengan menggunakan tangan kanan, dan tangan kiri serta menimbulkan kematian bagi korban sebagaimana Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Empang Unit I Nomor : 400.7.22.1/236/VI/2024 tanggal 17 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ulil Amri Ramadani dan surat keterangan kematian Nomor 400.11.3.3/043/EB/IX/2024 yang ditandatangani H.Haksan selaku Kepala Desa Empang tanggal 09 September 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 338 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan IMEI 1 : 863114044698517, IMEI 2 : 863114044698509 (milik tersangka) a.n JOHANSYAH Als. CAK Als OPON Ak ALIMUDIN (Alm);
- 1 (satu) buah parang , dengan ukuran panjang keseluruhan 58 cm, panjang Besi 41.5 cm . lebar gagang 13 cm terbuat dari piva maluk warna hitam (milik tersangka) a.n JOHANSYAH Als. CAK Als OPON Ak ALIMUDIN (Alm)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sbw



- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 48 cm, panjang Besi 34.5 cm . lebar gagang 13,5 cm terbuat dari piva maluk warna hitam (milik korban) a.n IRFAN ARSYAD
- 1 (satu) pasang sepatu boot (sepatu eka) warna hitam milik korban a.n IRFAN ARSYAD
- 1 (satu) buah helm yamaha Nmax warna hitam milik korban a.n IRFAN ARSYAD
- 1 (satu) buah jaket warna hitam total putih milik korban a.n IRFAN ARSYAD
- 1 (satu) buah celana putih milik korban a.n IRFAN ARSYAD
- 1 (satu) buah celana abu-abu total putih milik tersangka a.n JOHANSYAH Als. CAK Als OPON Ak ALIMUDIN (Alm)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (unit) sepeda motor suzuki smash warna hitam Nomor Rangka : MH8BE4DFA7J466643 , Nomor Mesin : E451ID467559 (milik korban) a.n IRFAN ARSYAD, maka dikembalikan kepada **saksi SUSANA Als. SANA Ak. M. TAHIR AMBUNG (ALM)**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R, warna Putih Nomor Rangka : MH1K04110DK043126 , Nomor Mesin : KC41E-1043205 (milik Tersangka) a.n JOHANSYAH Als. CAK Als OPON Ak ALIMUDIN (Alm), maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Johansyah alias Cak Alias Opon Ak Alimuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan IMEI 1 : 863114044698517, IMEI 2 : 863114044698509 (milik tersangka) atas nama JOHANSYAH Als. CAK Als OPON Ak ALIMUDIN (Alm);
 - 1 (satu) buah parang , dengan ukuran panjang keseluruhan 58 cm, panjang Besi 41.5 cm . lebar gagang 13 cm terbuat dari piva maluk warna hitam (milik tersangka) atas nama JOHANSYAH Als. CAK Als OPON Ak ALIMUDIN (Alm);
 - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 48 cm, panjang Besi 34.5 cm . lebar gagang 13,5 cm terbuat dari piva maluk warna hitam (milik korban) atas nama IRFAN ARSYAD;
 - 1 (satu) pasang sepatu boot (sepatu eka) warna hitam milik korban atas nama IRFAN ARSYAD;
 - 1 (satu) buah helm yamaha Nmax warna hitam milik korban atas nama IRFAN ARSYAD;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam total putih milik korban atas nama IRFAN ARSYAD;
 - 1 (satu) buah celana putih milik korban atas nama IRFAN ARSYAD;
 - 1 (satu) buah celana abu-abu total putih milik tersangka atas nama JOHANSYAH Als. CAK Als OPON Ak ALIMUDIN (Alm);

Dimusnahkan;

- 1 (unit) sepeda motor suzuki smash warna hitam Nomor Rangka : MH8BE4DFA7J466643 , Nomor Mesin : E451ID467559 (milik korban) atas nama IRFAN ARSYAD;

Dikembalikan kepada saksi SUSANA Als. SANA Ak. M. TAHIR AMBUNG;

- 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R, warna Putih Nomor Rangka : MH1K04110DK043126 , Nomor Mesin : KC41E-1043205 (milik Tersangka) atas nama JOHANSYAH Als. CAK Als OPON Ak ALIMUDIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Michel Leuwol, S.H., Yulianto Thosuly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. SUHAEDI SUSANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Dhieka Perdana Citra Utami., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

T t d

John Michel Leuwol, S.H.

T t d

Yulianto Thosuly, S.H.

Hakim Ketua,

T t d

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d

H. Suhaedi Susanto, SH